Vertragsinhalt der Vereinbarung über die Sicherungsübertragung von Markenrechten

1. Präambel

Die Vereinbarung wird zwischen der Neckarbrücke Finanzierungs GmbH als Sicherheitennehmerin und der Kurpfalz Tonwerke GmbH als Sicherungsgeberin geschlossen. Sie nimmt auf den Darlehensvertrag vom selben Tag Bezug. Die Parteien bezeichnen die Marken als einen wesentlichen Bestandteil des Unternehmenswerts und wollen der Sicherheitennehmerin eine Sicherheit für sämtliche Ansprüche aus der Finanzierung verschaffen.

2. Gesicherte Ansprüche und Sicherungszweck

Gesichert werden alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus dem Darlehensvertrag vom 15. Februar 2024 bis zu einem Höchstbetrag von 300.000 Euro einschließlich Zinsen, Kosten und Aufwendungen der Sicherheitenverwaltung. Rückgezahlte Beträge leben bei einem neuen Abruf nur wieder auf, soweit der Darlehensvertrag einen solchen Abruf zulässt. Dieser Forderungskreis ist der abschließende Sicherungszweck; andere gegenwärtige oder künftige Forderungen der Sicherheitennehmerin werden nicht einbezogen.

3. Übertragene Rechte

Die Sicherungsgeberin überträgt die in Anlage 1 einzeln bezeichneten Marken mit allen zugehörigen vermögenswerten Rechten auf die Sicherheitennehmerin. Soweit eine in Anlage 1 bezeichnete Marke erst angemeldet oder eingetragen wird, soll die Übertragung mit Entstehung beziehungsweise Erwerb des Rechts wirksam werden. Nicht registrierte Unternehmenskennzeichen, Domains, Designs und Urheberrechte werden nur erfasst, wenn sie in Anlage 1 ausdrücklich aufgeführt sind.

Die Sicherungsgeberin erklärt, zur Verfügung befugt zu sein. Sie legt bestehende Lizenzen offen und wird ohne schriftliche Zustimmung keine ausschließlichen Rechte einräumen, auf Marken verzichten oder den Schutzumfang einschränken. Eine Umschreibung im Register kann von der Sicherheitennehmerin verlangt werden, ist aber nach dem Vertragstext keine Voraussetzung der Übertragung.

4. Rücklizenz und laufende Verwaltung

Die Sicherheitennehmerin räumt der Sicherungsgeberin eine unentgeltliche, nicht ausschließliche und bis zur Verwertungsreife widerrufliche Lizenz für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ein. Die Sicherungsgeberin trägt Verlängerungsgebühren, überwacht Fristen und führt Angriffe auf den Markenbestand nach Abstimmung. Einnahmen aus bereits offengelegten einfachen Lizenzen verbleiben bis zum Widerruf bei ihr.

5. Verwertungsreife und Verfahren

Verwertungsreife tritt ein, wenn der Darlehensvertrag wirksam gekündigt oder der Rückzahlungsbetrag bei Endfälligkeit nicht beglichen ist. Vor einer Verwertung soll die Sicherheitennehmerin eine Nachfrist von zehn Bankarbeitstagen setzen und die beabsichtigte Art der Verwertung ankündigen. Ein freihändiger Verkauf ist zulässig, sofern ein nachvollziehbares Marktverfahren oder eine unabhängige Bewertung zugrunde liegt.

6. Freigabe und Übertragung

Nach endgültiger Befriedigung gibt die Sicherheitennehmerin die Sicherheiten frei. Sie darf die gesicherten Ansprüche nur zusammen mit den akzessorisch oder treuhänderisch gebundenen Rechten übertragen. Der Erwerber tritt in die Pflichten aus dieser Vereinbarung ein. Die Sicherungsgeberin soll über einen Wechsel der Sicherheitennehmerin unterrichtet werden.

7. Ausfertigungs- und Anlagenvermerk

Der Kreditaktenindex bezeichnet eine am 15. Februar 2024 von den Parteien unterzeichnete Papierausfertigung und vermerkt bei Janis Heller den Empfang von Anlage 1. Das vorliegende PDF gibt den Vertragsinhalt wieder, enthält aber weder die Papierausfertigung noch Abbildungen der Unterschriften. Anlage 1 liegt in der Arbeitsakte als gesonderte XLSX mit einem Schuldnerkürzel und ohne Unterschriftsblock der Darlehensgeberin vor.